

效再进行代位析产诉讼，还是可以直接适用代位析产诉讼，即债权人代位析产纠纷与离婚析产协议的效力认定，在二者请求权基础不同的情况下，能否在同一诉讼中合并审理，成为审理此类案件的关键。司法实践中有分案处理、直接析产、判决撤销协议或确认协议无效并析产三种裁判方式。笔者认为，将此类案件合并审理既是基于诉的合并理论的诉讼法基础，又是满足纠纷一次性解决的现实需求。以下对此类案件的合并审理思路进行梳理探析，为债权人后续衔接执行分配和实现债权提供行权保障。

一、析产标的：夫妻共同财产的认定

债权人代位析产诉讼成立的前提，是债务人对案涉财产享有共有权，此时才存在析产的可能性。实践中，夫妻在婚姻关系存续期间取得不动产，但因各种原因而登记在一方名下的情形并不罕见。但除非夫妻双方就财产所有权有事先约定，否则在婚姻关系存续期间取得的财产，无论登记在哪一共同人名下，皆推定为共同共有财产。本案中，案涉房产份额系罗某某与吴某婚姻关系存续期间购买，且罗某某与吴某均未提供证据证明对案涉财产权属事先有约定，因此即使登记在吴某一人名下，也仍属于夫妻共同所有。

二、析产前提：离婚析产协议的效力认定

离婚析产协议属于男女双方就其婚姻关系结束后对财产权属的一种清算确认行为，对双方应具有内部的约束力。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第六十九条规定，当事人依法签订的离婚协议中关于财产以及债务处理的条款，“对男女双方具有法律约束力”，并非规定为“具有法律效力”。该协议能否对抗债权人，应从以下几个方面综合考量。

1. 离婚析产协议的签订时间。离婚析产协议签订与夫妻一方对外债务产生的时间顺序，是判断债务人有无逃避债务目的的重要因素。对于可以认定债务人具有逃避债务目的的签订离婚析产协议的时间，实践中有三种观点，分别是债权债务关系形成之前、案涉财产被查封冻结之前、执行所依据的生效法律文书作出之前。依据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十四条第一款规定，被执行人就已经查封、扣押、冻结的财

产所作的移转、设定权利负担或者其他有碍执行的行为，不得对抗申请执行人。因此，笔者认为，离婚析产协议的签订发生在案涉财产被法院查封冻结之后的，应视为夫妻双方存在串通逃避债务的恶意。

2. 债务人配偶对案涉债务的知晓状态。若在签订离婚析产协议时，债务人配偶明知案涉债务存在，仍约定明显失衡，对于债务人明显不利的析产条款，则该协议的履行必然会导致债务人偿债能力的降低，影响债权人债权的实现，可视为双方具有损害债权人利益的主观故意，则相应财产分割条款对债权人不产生法律效力。

3. 债权人是否知晓并认可该协议。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》规定，共有人协议分割共有财产，并经债权人认可的，人民法院可以认定有效。因此，债权人是否知晓并认可离婚析产协议，对该协议的外部效力至关重要。债务人及配偶若抗辩该协议有效，需承担举证责任，证明曾将该协议的签订及案涉财产归属的约定情况告知债权人，否则可视为该协议未经债权人认可，债务人与案外人恶意串通损害债权人的合法权益，该协议对债权人不具有法律效力。

4. 案涉共同财产的权属状态。离婚析产协议涉及不动产分割的，需考虑是否已办理不动产产权转移登记。若未办理，则不发生物权公示公信效力，该协议无法对抗第三方债权人。若已经办理，因债权人已经无法提起代位析产诉讼的，可考虑夫

妻双方是否存在恶意串通或债务人无偿转让财产权益损害债权人 权益的情形，通过确认该协议无效或债权人撤销权保障债权。

本案中，离婚协议签订于案涉房屋产权份额被法院查封之后；吴某在签订协议时对案涉债务明知；现有证据未能显示罗某某与吴某曾将该协议告知余某某并获得其认可；案涉房产未因离婚协议的签订而转移登记。综上，离婚析产协议不具有对余某某案涉债权的法律效力，也不必要求余某某再另行提起诉讼对该协议主张撤销或无效。

三、析产程序：债权人代位析产诉讼的构成要件

关于债权人代位析产诉讼启动的程序性要求，法律未作规定。但根据相关

规定及司法实践，通常需符合以下条件：债权人对债务人的债权合法有效，且该债权已得到法律上的确认；债权人已向法院申请执行，法院已对共有财产采取查封等措施；除共有财产外，债务人无其他财产可供执行；共有人急于分割共有财产，或无法达成共有财产分割协议（债权人不认可共有人之间达成的共有财产分割协议的，应视为未对共有财产进行有效分割），影响债权人债权实现。

本案中，余某某提起代位析产诉讼满足上述构成要件，故法院在认定案涉房产份额属于夫妻共同财产、离婚析产协议对余某某不具有法律效力的基础上，确定罗某某对案涉房产享有25%的产权份额。

编写人：广东省广州市增城区人民法院 胡春燕 胡雪芬

51

父母能否以出全资购房为由 推翻子女为房产共有人的不动产登记

—— 何某某诉张某甲等债权人代位析产案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省漳州市中级人民法院(2024)闽06民终82号民事判决书

2. 案由：债权人代位析产纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 何某某

被告: 张某甲

被告(上诉人): 张某乙、徐某某

【基本案情】

何某某与张某甲民间借贷纠纷案，法院经审理后于2022年8月10日作出民事判决，张某甲应于本判决生效之日起十日内向何某某偿还借款本金392539.21元及利息。判决生效后，何某某向法院申请执行。2022年10月10日，法院查封了案涉房产。2022年12月16日，法院作出执行裁定，认定张某甲名下暂无可供执行财产，裁定终结本次执行程序。

张某乙与徐某某系夫妻关系，二人系张某甲的父母。案涉房产(建筑面积：132.92平方米，2016年10月购买)登记为张某乙与张某甲共有。

何某某主张，因案涉房产登记在张某甲及张某乙名下，为维护何某某的合法权益，请求法院对案涉房产进行析产分割，确认张某甲、张某乙各享有50%的份额，以便扣押张某甲名下所有财产用于清偿。张某乙、徐某某认为，案涉房产是其二人支付首付并每月支付按揭贷款而取得所有权，是其夫妻共同财产，张某甲只是挂名为共有人，不是该房产的实际共有人。张某甲认为案涉房产为其与父母三人共有。

【案件焦点】

父母出全资购房并将子女登记为房产共有人的，对案涉房产应如何确权。

【法院裁判要旨】

福建省漳州市芗城区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第三款规定：“共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。”本案中，何某某依据生效判决向法院申请执行，案涉房产被法院查封，法院已裁定终结本次执行程序，依据上述司法解释规定，何某某作为申请执行人有权提起代位析产诉讼。

《中华人民共和国民法典》第二百零九条第一款规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但是法律另有规定的除外。”第二百一十六条第一款规定：“不动产登记簿是物

权归属和内容的根据。”根据公示公信原则，除有相反证据证明，在法律上推定记载于不动产登记簿上的人是该不动产的权利人，主张真实权利状况与登记内容不一致的当事人应当对此负举证责任。本案中，案涉房产登记在张某乙与张某甲名下，应认定案涉房产权利人为张某乙与张某甲。张某乙与徐某某主张案涉房产为其夫妻共同财产，应当对此负举证责任，但其提供张某乙银行流水及徐某某的某银行个人活期账户全部交易明细也只能证明案涉房产购房款支付情况，不足以推翻不动产登记簿内容。另外，张某乙、徐某某与张某甲系父母子女关系，在购买案涉房产时张某甲已成年，即使案涉房产购房首付款及按揭贷款偿还均由张某乙、徐某某支付，但其自愿将案涉房产登记在张某乙与张某甲名下，应认定张某乙、徐某某对案涉房产已作出处分，现因张某甲负有债务，其主张案涉房产为夫妻共同财产有违诚信原则。因此，张某乙与徐某某主张案涉房产为其夫妻共同财产的理由不能成立，不予支持。张某甲主张案涉房产为其与父母三人共有，基于上述理由，案涉房产应认定为张某乙与张某甲共有，至于张某乙的份额可以认定为张某乙与徐某某共有，但这与本案处理无关。

《中华人民共和国民法典》第三百零八条规定：“共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有。”本案中，没有证据表明张某甲与张某乙对共有的房产进行过约定，根据上述法律规定，应视为其二人对案涉房产按份共有。按照按份共有财产分割的相关规定，张某甲与张某乙对案涉房产各享有50%的份额。

福建省漳州市芗城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百零九条第一款、第三百零八条、第三百零九条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》（2020年修正）第十二条规定，判决如下：

- 一、确认张某甲对案涉房产享有50%的份额；
- 二、驳回何某某的其他诉讼请求。

二、所有权纠纷

283

张某乙、徐某某不服一审判决，提起上诉。

福建省漳州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为债权人代位析产之诉，在法院已裁定终结本次执行程序，且被执行人一方不能证明被执行人有能力履行判决书确